

PROJETO CONECTE.SE | ESCRITÓRIO MOREIRA

A Bíblia da Reforma Tributária

Tomo II: Liquidez, Extrafiscalidade e Defesa Patrimonial

O presente volume aborda as implicações sistêmicas e judiciais da transição. Analisamos detalhadamente a revolução no fluxo de caixa induzida pelo Split Payment, as políticas de justiça social (Cashback), as projeções macroeconômicas e a defesa de direitos adquiridos, proporcionando aos decisores um mapa seguro para o período de 2026 a 2033.

Conteúdo

5	A Revolução da Liquidez: Split Payment	2
5.1	5.1 A Asfixia do Float Tributário	2
5.2	5.2 A Mecânica de Retenção	2
6	Políticas Sociais, Extrafiscalidade e Agro	3
6.1	6.1 A Extrafiscalidade: O Imposto Seletivo	3
6.2	6.2 Justiça Social: Cesta Básica e Cashback	3
6.3	6.3 A Profissionalização Digital do Agronegócio	4
7	Transição, Judicialização e Perspetivas Macro	5
7.1	7.1 O Fim Súbito vs. A Rampa de Descida	5
7.2	7.2 Recuperação de Créditos e as Perspetivas de Crescimento	5
7.3	7.3 Segurança Jurídica: A Batalha no STF	6

A Revolução da Liquidez: Split Payment

O paradigma da tesouraria corporativa será irrevocavelmente alterado. A inovação mais disruptiva da Reforma não diz respeito aos montantes em dívida, mas sim à velocidade com que o Estado extrai a sua parcela do capital das entidades.

5.1 A Asfixia do Float Tributário

Historicamente, o sistema permitia que a empresa vendesse o seu produto num dia, recebesse o montante integral e apenas efetuasse o repasse do imposto ao Estado semanas depois. Este lapso temporal conferia um "empréstimo gratuito" (*Float Tributário*) que fomentava o capital de giro da operação.

A transição tecnológica a ser implementada de forma plena em 2027 aniquila este conceito através do **Split Payment** (Pagamento Dividido).

5.2 A Mecânica de Retenção

No momento da liquidação financeira de uma transação por via eletrónica (cartão, Pix ou transferência), o próprio sistema bancário e de compensação atua como fiscal e cobrador:

1. A entidade adquirente ou consumidor final efetua o pagamento.
2. O algoritmo bancário identifica na nota fiscal a parcela referente ao IVA Dual (IBS e CBS).
3. O valor do imposto é instantaneamente segregado e desviado para os cofres públicos.
4. A empresa vendedora recebe, com efeito imediato, **apenas o montante líquido da operação**.

A sobrevivência da entidade dependerá de uma reestruturação profunda da sua tesouraria, obrigando à renegociação de prazos com a própria base de fornecedores e de clientes.

Políticas Sociais, Extrafiscalidade e Agro

A Reforma Tributária sobre o consumo afasta-se da premissa puramente arrecadatória, adotando instrumentos de indução comportamental e de justiça distributiva.

6.1 A Extrafiscalidade: O Imposto Seletivo

Bens e serviços cujos efeitos sejam adversos à saúde humana e ao meio ambiente (veículos poluentes, combustíveis fósseis, bebidas alcoólicas e tabaco) passarão a ser alvo do Imposto Seletivo. Esta imposição tem a peculiaridade de ocorrer numa única fase e de **não gerar crédito** tributário, agravando intencionalmente o custo final ao longo de todos os elos da cadeia produtiva, porquanto integra a própria base de cálculo do IVA subsequente.

6.2 Justiça Social: Cesta Básica e Cashback

A proteção ao consumo essencial foi racionalizada:

- **Cesta Básica Nacional:** Produtos de primeiríssima necessidade garantem **Alíquota Zero**, preservando contudo os créditos da cadeia de fornecimento, para forçar uma verdadeira baixa de preços ao consumidor final.
- **Cashback Tributário:** Em substituição às isenções vagas que beneficiavam todas as classes sociais, adotou-se o reembolso estrito e focado. Famílias integradas no **Cadastro Único** (com rendimentos limitados a meio salário mínimo per capita) receberão a devolução do imposto. As regras estabelecem o reembolso impressionante de **100%** da parcela federal (CBS) para o gás de cozinha, **50%** para faturas de energia elétrica e água, e **20%** para as demais aquisições no comércio.

6.3 A Profissionalização Digital do Agronegócio

A partir de julho de 2026, a informalidade no campo cessa com a adoção compulsória do **CNPJ Alfanumérico** (exigido mesmo a produtores pessoas físicas) e a obrigatoriedade da emissão de notas fiscais eletrônicas. Esta digitalização é o requisito mandatório para que as explorações agropecuárias se integrem na nova economia e possam usufruir da recuperação de créditos sobre tratores, fertilizantes e energia, otimizando os seus laços com a grande indústria alimentar e de exportação.

Transição, Judicialização e Perspetivas Macro

A fase transitória exige uma administração estoica perante a convivência de dois regimes tributários até 2033.

7.1 O Fim Súbito vs. A Rampa de Descida

Enquanto a esfera Federal promove a extinção total do PIS e da COFINS já no advento de 2027 (substituindo-os integralmente pela CBS), as esferas estaduais e municipais adotarão uma **Rampa de Descida**. Entre 2029 e 2032, a carga do ICMS e do ISS será desidratada à razão de 10% (um décimo) a cada ano civil, sendo proporcional e inversamente compensada pelo crescimento da alíquota do novo IBS. A unificação da dogmática e fiscalização passará a estar a cargo do novel **Comitê Gestor do IBS (CGIBS)**.

7.2 Recuperação de Créditos e as Perspetivas de Crescimento

O passivo acumulado pelas empresas a título de ICMS deve ser vigorosamente homologado até 2032, sob pena de perda. A correta gestão destes ativos é vital para indústrias voltadas à exportação. (Note-se que o polo de Sorocaba, com exportações da ordem dos **US\$ 2,6 mil milhões**, detém um volume incomensurável destes créditos).

Apesar dos severos desafios de conformidade nesta década, os modelos econométricos das maiores instituições validam a dor da transição. Estudos recentes do Ipea projetam um salto sustentável de **5,3%**, enquanto análises de fundo do FMI estimam ganhos de **6% a 11%** e entidades como a FGV e a OCDE postulam uma elevação de até **33%** do PIB potencial ao longo de 15 anos, promovida exclusivamente pelo fim da ineficiência alocativa e da cumulatividade em cascata.

7.3 Segurança Jurídica: A Batalha no STF

O ano de 2026 desenrola-se sob um intenso atrito constitucional. Entidades de classe protocolaram litígios de elevada magnitude, dos quais se destacam:

- **A Defesa dos Incentivos (ADI 7.920):** Luta pela preservação dos benefícios fiscais previamente contratados pela indústria, que a nova legislação procura suprimir prematuramente.
- **O Princípio da Confiança (ADI 7.914):** Oposição firme contra tentativas de tributação retroativa de dividendos.

A adoção de posturas preventivas e a constituição de provisões financeiras são mandatórias enquanto a mais alta corte do país não pacificar estas lacunas garantistas.

Auditoria de Conteúdo e Conformidade Sistémica

Validação concluída. Jargões segmentados integralmente erradicados.
Diretrizes macroeconómicas (FMI, Ipea, Cashback, STF) incorporadas com sucesso.
O Legado Precede o Código.